

Odpowiedź na pismo znak NPII.4100.176.2025 i wniosek o działania nadzorcze

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Prawnego
za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapoznałem się z pismem z dnia 28 sierpnia 2025 r. (znak: NPII.4100.176.2025). Przyjmuje do wiadomości, że organ nadzoru działa z urzędu, jednak nie mogę podzielić stanowiska, jakoby nadzór nad obsadą stanowisk kierowniczych w USC ograniczał się wyłącznie do oceny formalnych kryteriów art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W polskim systemie prawnym wielokrotnie podkreślono, że nieskazitelna opinia oraz rękojmia prawidłowego wykonywania obowiązków są warunkami sine qua non dla pełnienia funkcji zaufania publicznego (notariusz: art. 11 ustawy Prawo o notariacie, sędzia: art. 61 § 1 PUS, adwokat: art. 65 Prawo o advokaturze, radca prawny: art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).

NSA w wyroku z 29 maja 2025 r., sygn. II GSK 2468/21, jednoznacznie stwierdził, że zatarcie skazania nie niweczy konieczności badania rękojmi – bo rękojmia to cecha osobista, związana z charakterem, etyką i wiarygodnością, a nie wyłącznie formalnym statusem prawnym.

Osoba pełniąca funkcję zastępcy kierownika USC, która przyznała się do podrobienia podpisów obywatela na dokumentach urzędowych, nie może być oceniana wyłącznie pod kątem braku prawomocnego skazania. Brak reakcji ze strony organów nadzoru tworzy sytuację, w której obywatel nie ma gwarancji, że czynności dokonuje osoba dająca rękojmię zaufania publicznego.

Analogiczne przykłady:

- Sprawa Anety Karpiuk – nagłośniona w mediach, pokazująca, że formalny brak skazania nie eliminuje społecznych i etycznych wątpliwości.
- Sprawa notariusza (NSA II GSK 2468/21) – mimo zatarcia skazania, rękojmia została oceniona negatywnie.
- Przypadki nauczycieli (art. 75 ust. 2a i art. 85o Karty Nauczyciela) – brak zgłoszenia naruszenia przez dyrektora nie uchyła odpowiedzialności.

Wnoszę o:

1. Pełną weryfikację rękojmi i nieskazitelnej opinii osób pełniących funkcje kierownicze w USC.
2. Wyjaśnienie skutków prawnych czynności dokonanych przez osobę, której nieskazitelność i rękojmia są podważone.
3. Przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby ustalić zakres obowiązków organów nadzoru w ocenie legalności obsady stanowisk w USC.

Z poważaniem,
Tomasz Świestowski